Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Artoni als. Toni Bin Mursidi;
Tempat lahir	: Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 05 Juli 1977;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Masjid Jami Rt.005 RW.001 No.- Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta / Serabutan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021 ;

Terdakwa Muhammad Artoni als. Toni Bin Mursidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntuit Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARTONI Als. TONI Bin MURSIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARTONI Als. TONI Bin MURSIDI (Alm)** selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti :

- 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 2,81 (dua koma delapan satu) gram
- 1 (satu) buah dompet warna pink
- 1 (satu) buah dompet warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) pak plastik kilp dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-------Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ARTONI Als TONI Bin MURSIDI** pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saksi Muhammad Johan Noor Effendi dan saksi Mawardi Hatta, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada oknum masyarakat yang mengedarkan Narkotika jenis Sabu – sabu di dalam rumahnya sendiri, kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui oknum masyarakat tersebut bernama panggilan TONI, kemudian saksi Muhammad Johan Noor Effendi dan rekan kerjanya yang salah satunya sdr. MAWARDI HATTA, S.H. melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah di Jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Keluraha Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, diketahui kemudian terdakwa bernama MUHAMMAD ARTONI Als TONI Bin MURSIDI (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa **9 (sembilan) paket Sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 2,81 (dua koma delapan satu) gram** yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink di dalam saku celana yang terdakwa pakai tepatnya di bagian belakang kiri, dan didapatkan juga 1 (satu) buah dompet warna biru yang ternyata di dalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan digantung di dapur bersama dengan 1 (satu) pak plastik klip. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabunya tersebut dengan membeli dari sdr. IRWAN (Belum Kap) dengan diantar langsung ke rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa di Jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Kelurahan Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wita yaitu 1 (satu) paket seberat 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .

- Bahwa dari hasil pengujian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:00307/NNF/2021 Tanggal 18 Januari 2021 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Gol I UU RI No.35 Tahun 2009.

--------Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MAWARDI HATTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
   - Bahwa saya diajukan kepersidangan ini sebagai saksi karena saya dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
   - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 15.00 di Jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
   - Bahwa saya dan rekan sebelumnya mendapat informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu di Jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wita yang dilakukan oleh terdakwa, langsung ditindak lanjuti dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,81 (dua koma delapan satu) gram 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin untuk proses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa saat penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi MUHAMMAD JOHAN NOOR EFFENDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa saya diajukan kepersidangan ini sebagai saksi karena saya dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 15.00 di Jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa saya dan rekan sebelumnya mendapat informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu di Jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wita yang dilakukan oleh terdakwa, langsung ditindak lanjuti dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,81 (dua koma delapan satu) gram 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa saat penangkapan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa terdakwa atas narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan di BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya diajukan kepersidangan ini sebagai terdakwa karena saya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 15.00 di Jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa saya atas narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari sdr. Iwan;
- Bahwa saya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 2,81 (dua koma delapan satu) gram
- 1 (satu) buah dompet warna pink
- 1 (satu) buah dompet warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) pak plastik kilp.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wita, bertempat di jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berawal saksi Muhammad Johan Noor Effendi dan saksi Mawardi Hatta, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada oknum masyarakat yang mengedarkan Narkotika jenis Sabu – sabu di dalam rumahnya sendiri, kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui oknum masyarakat tersebut bernama panggilan TONI, kemudian saksi Muhammad Johan Noor Effendi dan rekan kerjanya yang salah satunya sdr. MAWARDI HATTA, S.H. melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah di Jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Keluraha Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, diketahui kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa bernama MUHAMMAD ARTONI Als TONI Bin MURSIDI (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa **9 (sembilan) paket Sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 2,81 (dua koma delapan satu) gram** yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink di dalam saku celana yang terdakwa pakai tepatnya di bagian belakang kiri, dan didapatkan juga 1 (satu) buah dompet warna biru yang ternyata di dalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan digantung di dapur bersama dengan 1 (satu) pak plastik klip. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabunya tersebut dengan membeli dari sdr. IRWAN (Belum Kap) dengan diantar langsung ke rumah terdakwa di Jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Kelurahan Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wita yaitu 1 (satu) paket seberat 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa dari hasil pengujian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:00307/NNF/2021 Tanggal 18 Januari 2021 positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Gol I UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa ". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama MUHAMMAD ARTONI Als TONI Bin MURSIDI, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa MUHAMMAD ARTONI Als TONI Bin MURSIDI, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. <u>Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;</u>

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wita, bertempat di jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berawal saksi Muhammad Johan Noor Effendi dan saksi Mawardi Hatta, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada oknum masyarakat yang mengedarkan Narkotika jenis Sabu – sabu di dalam rumahnya sendiri, kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan diketahui oknum masyarakat tersebut bernama panggilan TONI, kemudian saksi Muhammad Johan Noor Effendi dan rekan kerjanya yang salah satunya sdr. MAWARDI HATTA, S.H. melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah di Jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Keluraha Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, diketahui kemudian terdakwa bernama MUHAMMAD ARTONI Als TONI Bin MURSIDI (Alm), kemudian dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa **9 (sembilan) paket Sabu-sabu dengan berat keseluruhan netto 2,81 (dua koma delapan satu) gram** yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna pink di dalam saku celana yang terdakwa pakai tepatnya di bagian belakang kiri, dan didapatkan juga 1 (satu) buah dompet warna biru yang ternyata di dalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan digantung di dapur bersama dengan 1 (satu) pak plastik klip. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Banjarmasin guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabunya tersebut dengan membeli dari sdr. IRWAN (Belum Kap) dengan diantar langsung ke rumah terdakwa di Jalan Masjid Jami RT. 05 RW. 01 No. - Kelurahan Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 07.00 wita yaitu 1 (satu) paket seberat 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) .

Bahwa dari hasil pengujian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:00307/NNF/2021 Tanggal 18 Januari 2021 positif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Gol I UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 2,81 (dua koma delapan satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik kilp.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Artoni als. Toni Bin Mursidi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";*

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam)** tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat keseluruhan 2,81 (dua koma delapan satu) gram
- 1 (satu) buah dompet warna pink
- 1 (satu) buah dompet warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) pak plastik kilp.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H.,M.H dan Sutisna Sawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H.	**Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H.**
Sutisna Sawati, S.H.	

Panitera Pengganti,

S u h a l i.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)